

권 고

1. 제 목 : 인수채권 이자율 적용 불합리
2. 소관부점 : 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공사는 다양한 금융회사로부터 부실채권을 인수하고 있어 부실채권에 대한 이자율을 일관성 있게 적용하기 위해 「인수채권이자율 적용요강」을 제정·운영하고 있다.

이와 관련하여 20XX. X. X. 공사는 「인수채권이자율적용요강」을 개정하여 금융취약계층의 대출금 연체에 따른 채무부담 완화¹⁾를 위해 인수채권의 이자율을 '채권 매각금융회사의 약정금리+3%' 수준으로 인하하고, 「소송촉진 등에 관한 특례법」(이하 '소송촉진법') 제3조에서 정하는 법정이율을 초과하지 않도록 하였다.

이와 관련하여 가계지원총괄처는 소송촉진법상 법정이율 적용 등 이자율 제도개선 업무를 총괄하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권이자율적용요강」(이하 '요강') 제4조에 따르면 인수채권의

1) 정부는 '18.1월 취약·연체차주의 채무부담을 최소화하기 위해 연체금리 산정체계 개편을 추진하여, 4월부터 금융권의 연체금리를 '약정금리 + 3%'로 인하하여 일괄 적용하였음

이자율은 양도금융회사의 양도자산확정일의 이자율을 적용한다고 되어 있고, 다만 양도자산확정일의 이자율이 소송촉진법상 법정이자율을 초과하는 경우에는 소송촉진법상 법정이자율로 한다고 되어 있으며

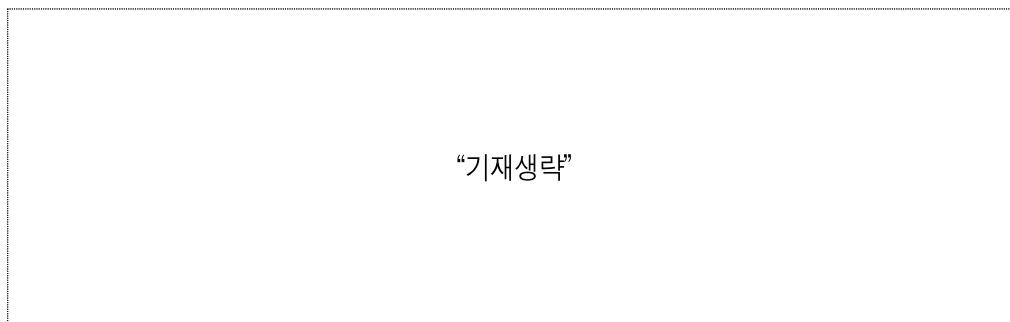
부칙('XX. X. X.) 제2조에 따르면 이 요강 시행일 이전에 인수한 채권의 이자율이 제4조에서 정한 이자율을 초과하는 경우 시행일('XX. X. X.)이후부터 제4조에서 정한 이자율을 적용한다고 되어 있다.

이에 따라 채권관리시스템의 원리금계산서²⁾에는 [표 25] 및 [그림 4]와 같이 소송촉진법상 법정이자율이 적용된 연체이자가 반영되고 있다.

[표 25] 요강 개정에 따른 연체이자율 적용 현황

시행일	'XX. X. X.~	'XX. X. X.~
“기재생략”		

[그림 4] 채권관리시스템의 원리금계산서상 이자 계산 내용



따라서 가계지원총괄처는 20XX. X. X. 소송촉진법상 법정이자율을 적용하도록 요강을 개정해 정책취지가 훼손되지 않도록 채권관리 부점의 이자율 적용 실태를 점검하고 요강에 따른 법정이자율을 적용하도록 명확한 업무처리기준을 마련·운영하는 것이 타당하다.

2) 인수채권에 대한 조회일까지의 원금 및 연체이자를 보여 주는 양식으로, 개인회생·파산·신용회복위원회 제출 등 채무확인 용도로 활용되고 있음

다. 감사결과 확인된 문제점

i) 채권신고시 인수채권 이자율 적용 상이

그런데 법정이자율 적용 시행일인 20XX. X. X. 이후 채권관리부점에서 법정이자율을 적용하고 있는지 여부를 점검한 결과

전북지역본부의 경우 경매사건 등 배당금 수령을 위한 채권신고시 [그림 4]와 같이 요강에 따른 이자율을 적용한 채권관리시스템의 원리금 계산서를 출력하여 법원에 제출하는 방법으로 채권신고 업무를 처리하고 있는 반면에

전북지역본부를 제외한 가계지원총괄처 등 채권관리부점은 법정이자율 적용 시행일 전의 판결이 있고 판결문상의 지연손해금률이 법정이자율보다 높은 경우에는 [그림 5]와 같이 수기로 판결문상의 지연손해금률을 적용하여 연체이자를 계산하고 있는 등 요강에서 정한 내용과 달리 채권신고 업무를 처리하고 있다.

[그림 5] 판결문상의 지연손해금률을 적용한 수기 이자 계산 내용(사례3)

(단위 : 원)

“기재생략”

3) 가계재기지원처에서 ○○○지방법원 ■■■지원에 제출한 채권계산서(관련 채권 □□□□□ △△△-XXXXXX)로 법정이자율이 아닌 판결문상의 지연손해금률 연 XX%를 적용하여 채권계산서를 작성하였고 그 결과 배당기일인 20XX. X. XX. 현재 채권관리시스템의 원리금계산서의 원리금은 XX,XXX,XXX원이나 신고한 채권액은 X,XXX,XXX원 많은 XX,XXX,XXX원임. 한편 요강 제7조(이자계산방법)에서는 윤년의 경우에는 366일을 적용한다고 되어 있는데도 윤년 적용없이 이자를 계산하고 있었음(채권관리시스템에서는 윤년을 적용하여 이자를 계산하고 있음)

ii) 양수금 소송시 청구금액 산정업무 혼란

채권관리부점이 채무자에 대한 양수금 소송 시 20XX. X. X. 이후의 기간에 대하여 개정된 요강에 따라 청구금액을 산정하고 있는지 여부를 점검한 결과

가계재기지원처에서는 20XX. X. X. 고문번호사의 신규 위촉에 따라 고문번호사에게 양수금 소송 관련 교육⁴⁾을 실시하면서 양수금 소송의 청구금액 산정방법을 [표 26]과 같이

[표 26] 양수금 소송의 청구금액 산정방법

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">① 기판결 이후 <u>변제내역이 없는 경우에는 기판결 그대로 작성</u>② 기판결 이후 <u>변제내역이 있는 경우에는 최근 원리금계산서대로 작성</u>③ 소송촉진법에 따라 <u>2015. 10. 1.부터 연 15%(법정이율)</u>을 적용하여 기재 |
|--|

① 기판결 이후 변제내역이 없는 경우에는 법정이율이 적용되지 않은 기판결의 지연손해금률을 적용하여 청구금액을 산정하고, ② 변제내역이 있는 경우에는 법정이율이 적용된 원리금계산서를 활용하도록 하여 법규에 근거 없이 변제내역 유무에 따라 이자율을 다르게 적용하도록 하고 있으며

또한 20XX. X. X.부터 법정이율을 적용하도록 요강에서 정하고 있는데도 ③ 2015. 10. 1.부터 법정이율을 적용하여 청구금액을 산정하도록 하고 있는 등

요강 개정 내용이 반영되지 않은 고문번호사 교육자료(이하 '교육 내용')를 요강 개정 후에도 변경없이 그대로 사용하고 있다.

4) 'XX. X. XX.(◎◎) 및 XX.(◎◎) 고문번호사 실무 담당자 교육시 배포한 자료임

그 결과 기판결⁵⁾ 이후 변제내역이 없는 [표 27]의 채무자 X명에 대해 가계재기지원처에서 채무자들의 재판관할 지역본부에 소송대행 의뢰를 하였고, 지역본부는 지역본부별 고문변호사에게 양수금 소송을 위임하여 처리한 내용을 보면

[표 27] 가계재기지원처 소송대행의뢰 현황

차주번호	채무자	소송대행의뢰일	의뢰 지역본부	소송위임 고문변호사
------	-----	---------	---------	------------

“기재생략”

[표 28]과 같이 채무자 ○○○ 채권에 대해 ◆◆◆ 변호사사무소는 교육내용과 다르게 양수금 소제기일(XX. X. XX.)의 채권관리시스템 원리금계산서상의 원리금 전액을 청구하고, 다음 날부터 완제일까지 원금에 대하여 법정이율 연 XX%를 적용하는 방법으로 청구금액을 산정하여 요강 개정에 따른 법정이율을 적용하고 있는 반면에

채무자 ○○○의 경우 법무법인 ■■■■■는 기판결의 양수금 소제기(XX. X. X.)일부터 기판결대로 연 XX%를 적용하면서 2015. 10. 1. 부터 법정이율을 적용하도록 한 내용을 적용하지 않았으며, 채무자 ○○○의 경우 변호사 ◆◆◆사무소는 교육내용대로 청구금액을 산정하고 있는 등

5) 채무자에 대한 기판결(1차 판결) 내용

차주번호	채무자	기판결 사건번호	채권원금	판결문의 지연손해금률
------	-----	----------	------	----------------

“기재생략”

[표 28] 고문변호사별 양수금 소송 청구금액 작성 현황

채무자	고문 변호사	양수금 사건번호 (결정일)	고문변호사가 작성한 양수금 소송 청구금액	'20.4.20. 현재 연체이자		
				요강에 따른 계산금액 (A)	판결문상 청구금액 (B)	차이 (A-B)

“기재생략”

기판결 이후 변제내역이 없는 같은 유형의 채권 X건에 대하여 지역본부별 고문변호사들이 각각 다른 방법으로 양수금 소송의 청구금액을 산정한 사실을 확인하였다.

이에 따라 감사일('XX. X. XX.) 현재 채무자 ○○○에 대한 판결문상 청구금액은 요강에 따른 채권관리시스템의 원리금계산서상의 금액과 일치하지만, 채무자 ○○○의 경우에는 X,XXX천 원 많고, 채무자 ○○○은 X,XXX천 원 적게 산정하여 청구하는 등

요강에서 정한 이자율과 교육자료의 이자율의 적용방법이 달라 고문변호사들의 청구금액 산정 시 혼란을 초래하였고, 이로 인해 채무자의 연체이자 부담이 달라지는 불합리한 현상이 발생하였다.

[소관부점 의견] 가계지원총괄처는 감사결과를 수용하면서 채무자에 대한 이자율이 일관성 있게 적용될 수 있도록 조치하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

가계지원총괄처장은 채권관리부점이 「인수채권이자율적용요강」 등에 따라 양수금 소송의 청구금액 산정업무 등을 일관성 있게 처리할 수 있도록 업무처리기준 등을 정비하시기 바랍니다. (권고)